

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5757/2531

นาง จันทิ ส ลัด ทุกษ์
นาย ดิเรก พิพัฒน์บุญยารัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนจำเลยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยให้รื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินแปลงพิพาท โจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยยอมรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินแปลงพิพาท ย่อมมีผลเท่ากับโจทก์ยอมรับว่าที่ดินพิพาททั้งแปลงเป็นของจำเลย การที่โจทก์มายื่นฟ้องว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองที่ดินแปลงพิพาทบางส่วนมาก่อน จำเลยฟ้องขับไล่โจทก์แล้วหาได้ไม่ เพราะมีประเด็นต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาทอีก ฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

โจทก์ฟ้องว่าได้ครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องจำเลยให้การว่า ในคดีก่อนที่จำเลยฟ้องขับไล่โจทก์ให้ออกจากที่ดินพิพาทได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้ว โดยโจทก์ยอมรื้อถอนบ้านออกไป ต่อมาโจทก์กลับบุกรุกที่ดินพิพาทอีกเป็นเวลาไม่ถึงปี ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีก่อนจำเลยเป็นโจทก์ฟ้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2297 เป็นของจำเลย ให้โจทก์คดีนี้รื้อถอนบ้านเลขที่ 791ออกไปและห้ามเข้าไปเกี่ยวข้อง ในที่ดินอีก คดีถึงที่สุดของโจทก์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตกลงรื้อถอนบ้าน ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2297 แม้ในคดีก่อนจะไม่ปรากฏว่า ที่ดินพิพาทซึ่งปลูก บ้านเลขที่ 791 มีเนื้อที่เท่าใด และมีได้มีการทำแผนที่ว่าอยู่ที่ใดในโฉนดเลขที่ 2297 ดังที่โจทก์ฎีกาก็ตาม แต่ก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่าคู่ความต่างทราบดีว่า ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ เท่าใด อยู่ที่ใดจึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันดังกล่าว ซึ่งมีผลเท่ากับว่า โจทก์ยอมรับว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 2297 ทั้งแปลงเป็นของจำเลยนั่นเองคดีนี้โจทก์ฟ้อง ว่าเมื่อปี 2513 ซึ่งเป็นเวลาก่อนโจทก์ถูกฟ้องในคดีก่อน นายผุยได้ออกโฉนดเลขที่ 2297 ดังกล่าวรื้อถอนที่ดินโจทก์ทางทิศเหนือส่วนหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 2 งาน โจทก์ ครอบครองจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว ขอให้พิพากษาว่าที่ดินส่วนนั้นเป็นของโจทก์จำเลย ให้การต่อสู้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ประเด็นแห่งคดีจึงมีว่า ที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ใน เขตโฉนดเลขที่ 2297 นั้น เป็นของโจทก์หรือจำเลย เป็นที่เห็นได้ชัดว่าโจทก์จำเลย พินาทกันคดีนี้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดเลขที่ 2297 อีก ซึ่งโจทก์จำเลยได้ เคยพิพาทกันในประเด็นเดียวกันนี้มาแล้ว ทั้งโจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอม ยอมความกันไว้ และศาลได้พิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแล้วในคดีก่อนนั่นเอง ดัง นั้น คดีนี้จึงเป็นคดีที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัย เหตุอย่างเดียวกันต้องห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีก ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ ยกฟ้องโจทก์นั้นเป็นการชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ